

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037537-42.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: RAPHAEL DIONIZIO NASCIMENTO

ADVOGADO(A): ENDERSON TAVARES LIMA SILVA (OAB CE028293)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** para propiciar à parte autora que apresente os cálculos em conformidade com o dispositivo da Sentença. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5037537-42.2024.4.02.5001

500003598869 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037537-42.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: RAPHAEL DIONIZIO NASCIMENTO

ADVOGADO(A): ENDERSON TAVARES LIMA SILVA (OAB CE028293)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

01. RAPHAEL DIONIZIO NASCIMENTO, por intermédio de seu i. advogado, impetrou Mandado de Segurança, com requerimento liminar, em face de suposto ato coator proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Serra/ES nos autos do processo nº 5001200-39.2024.4.02.5006, que não acatou a planilha de cálculos atualizada apresentada por ocasião da execução da sentença (evento 47, DESPADEC1). Argumenta que o ato coator incorreu em erro e ilegalidade ao limitar os valores em execução, contrariando o próprio dispositivo sentencial, que previu que o montante deveria ser apurado em cumprimento de sentença. Sustenta que o juiz, ao condicionar a execução aos valores originalmente lançados na petição inicial, desrespeita o comando sentencial e desvirtua o princípio da adstrição, pois a sentença claramente determinou que os valores devidos seriam calculados no momento da execução, com correção pela taxa SELIC e respeitando o prazo quinquenal. Assevera que a manutenção da decisão questionada restringe indevidamente seu direito à plena execução do crédito, impedindo-o de receber o montante atualizado conforme sentença judicial, o que configura flagrante violação a seu direito líquido e certo. Nesses termos, requer seja concedida a segurança para tornar sem efeito a indigitada decisão impugnada, reconhecendo a validade dos cálculos apresentados, que obedeceram ao dispositivo na sentença e incluíram a devida atualização pela taxa SELIC.

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido liminar (Evento 3).

03. Pedido de reconsideração do Impetrante (Evento 7). Manifestação da parte contrária (Evento 9). Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 12).

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. De início transcrevo os argumentos expendidos na decisão monocrática que levou ao indeferimento do pedido liminar:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo autor contra decisão proferida no âmbito do Juizado de origem que, em fase de cumprimento de sentença, não aceitou a planilha de cálculos atualizada apresentada para execução do crédito. Sustenta que o juiz, ao condicionar a execução aos valores originais lançados na petição inicial, desrespeita o comando sentencial e

desvirtuo o princípio da adstrição, pois a sentença determinou que os valores devidos seriam apurados no momento da execução, com correção pela taxa SELIC e respeitando o prazo quinquenal.

No processo 5001200-39.2024.4.02.5006/ES, evento 47, DESPADEC1 do feito de origem, o Magistrado a quo decidiu o seguinte:

Da análise dos autos, verifica-se que a União concordou com os cálculos apresentados pela parte autora no evento 1, PLAN7.

Todavia, a parte autora apresentou impugnação alegando que caberia correção dos referidos valores e acréscimo dos meses após o ajuizamento da ação.

Ocorre que, ao apresentar os cálculos que entende devidos, a parte autora não se limitou a corrigir monetariamente os valores anteriormente indicados. A parte autora incluiu diversos valores além daqueles apontados na inicial.

Desse modo, em consonância com o princípio da congruência, verifica-se que assiste razão à União, uma vez que caberia apenas a atualização daqueles valores apontados no evento 1, PLAN7, referente aos meses de out/2019 a jul/2023, acrescidos dos valores referentes aos meses de agosto/2023 em diante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. VALORES SUPERIORES AOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO QUANTO POSTULADO NA INICIAL DA EXECUÇÃO. 1. Por força do princípio da congruência, não é possível, por ocasião da execução, a adoção de quantum debeatur, com base em laudo da contadoria judicial, que resulte em valor superior àquele requerido pela parte exequente em seus cálculos, em que pese a necessidade da fiel execução do julgado, isso porque **a questão a ser dirimida deve respeitar os limites do pedido**, sob pena de vício de julgamento ultra petita. 2. Na hipótese, em que pese a presunção juris tantum de veracidade dos cálculos da contadoria judicial, a execução deve prosseguir com a limitação do quantum debeatur aos valores postulados pela parte exequente em seus cálculos, sob pena de vício de julgamento ultra petita. 3. Agravo de instrumento provido parcialmente. (TRF-1 - AG: 10090114120184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/09/2022 PAG PJe 13/09/2022 PAG)

Portanto, ainda que não conste expressamente no título judicial, em sede de execução, a parte autora não pode ampliar o que foi pedido na inicial. Qualquer desvirtuamento dessa sistemática viola o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte.

Desse modo, deixo de homologar os cálculos apresentados pela parte autora.

A autora embargou da decisão (processo 5001200-39.2024.4.02.5006/ES, evento 51, EMBDECL1), e o Magistrado de origem, negando provimento ao recurso, assim se posicionou (processo 5001200-39.2024.4.02.5006/ES, evento 59, DESPADEC1 daqueles autos):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (evento 51, EMBDECL1), sob o argumento de que a decisão foi omissa/contraditória, uma vez que a planilha inicial não quer dizer o valor exato da execução e sim uma orientação ao juízo dos valores que vem sendo descontados indevidamente.

Embargos conhecidos, uma vez que apresentados dentro do prazo legal.

À análise.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:

"I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Saliento que os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, os embargos de declaração, embora conhecidos, não comportam provimento, haja vista que o argumento trazido na peça em questão não traz a tona qualquer caso omissão ou erro material existente na decisão guerreada.

Na inicial, a parte autora fez constar, nos seguintes termos:

"No entanto, no período compreendido entre outubro de 2019 a julho de 2023, o Autor recebeu o valor de R\$ 37.889,25 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) referente a indenização de folgas, incidindo indevidamente o desconto de imposto de renda sob a alíquota de 27,5% totalizando um valor de R\$ 10.419,54 (dez mil e

quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), indevidamente retido na fonte pagadora que atualizado até a presente data (18/11/2024), perfaz um valor de R\$ 12.376,76 (doze mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos)."

Inclusive esse foi o valor dado à causa.

Posteriormente, já na fase de execução, a parte exequente pretende o recebimento do valor total de R\$ 44.029,02 (quarenta e quatro mil vinte e nove reais e dois centavos).

Ocorre que, em relação ao período de outubro de 2019 a julho de 2023 o autor já havia apresentado o cálculo, sendo certo que, em relação a esse período, caberia apenas a atualização dos valores e não o acréscimo de mais descontos em período inclusive anterior, por exemplo, mês de setembro/2019.

Como já esclarecido na decisão impugnada, a parte autora não pode ampliar o que foi pedido na inicial. Qualquer desvirtuamento dessa sistemática viola o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte.

Logo, conforme exposto, o que demonstra a parte embargante é sua insatisfação diante do entendimento do Juízo, de modo que a decisão guerreada está sem vícios em sua estrutura e sentido.

*Diante do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios, porém, **NEGO-LHES** provimento.*

*De fato, em relação ao período controvertido, o autor já havia apresentado o cálculo na exordial, sendo certo que caberia apenas a atualização monetária dos valores já apontados (referente aos meses de outubro/2019 a julho/2023), acrescidos dos valores referentes aos meses de agosto/2023 em diante. Não cabe o acréscimo de descontos de período anterior ou de emolumento não devido. **Não pode o julgador ir além do pedido da inicial, sob pena de restar caracterizado julgamento extra petita.***

*A condenação deve ser restrita aos pedidos formulados na inicial, sendo passível de nulidade se julgar além, aquém ou diversamente do postulado pelo autor. Vige no sistema processual pátrio o princípio da congruência, ou adstrição, previsto no art. 492 do CPC/15, aplicável subsidiariamente ao caso, o qual estabelece que "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Ou seja, **é obrigatória a adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor.***

*Dito isso, não vislumbro "fundamento relevante" para a concessão da medida, e, sendo assim, **INDEFIRO a liminar requerida.***

06. Pois bem. Ponderando melhor a questão, entendo que assiste razão ao Impetrante. A pretensão inicial veiculada no processo de origem é de não incidência de IR sobre rubricas indenizatórias e condenação na restituição das parcelas indevidamente recolhidas a este título. Não há pedido de condenação em obrigação de pagar valor determinado. A planilha trazida junto à inicial serve como demonstração de interesse de agir, não podendo ser considerada como parâmetro definitivo para a execução.

07. A sentença prolatada, por seu turno, declarou a não incidência de imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de folgas indenizadas e condenou a União a restituir os valores indevidamente recolhidos a esse título. A meu ver, a apresentação de cálculos pela parte autora em fase de cumprimento de Sentença é adequada e está em consonância com o dispositivo da Sentença, não havendo que se falar em preclusão, até porque se o valor encontrado fosse menor que aquele indicado na exordial, certamente haveria delimitação ao valor efetivamente apurado na fase de cumprimento de sentença.

08. Assim sendo VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para propiciar à parte autora que apresente os cálculos em conformidade com o dispositivo da Sentença. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.